龙川县皇太极沐足休闲有限公司

“11•21”一般物体打击事故调查报告

龙川县人民政府事故调查组

2024 年 11 月 8 日

目　录

一、基本情况 4

（一）工程项目发包单位基本情况 4

（二）工程项目承包单位基本情况 4

（三）工程项目基本情况 5

（四）工程项目合同签订情况 5

二、事故发生经过及应急救援处置情况 5

（一）事故发生经过 5

（二）事故应急处置情况 5

（三）事故现场勘查情况 6

三、人员伤亡和直接经济损失情况 8

（一）事故造成 1 人死亡 8

（二）直接经济损失情况 8

四、事故原因 8

（一）事故直接原因 8

（二）有关责任单位及个人存在的问题 8

（三）相关单位的履职情况 10

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11

(一)建议移送司法机关处理的人员(1 人) 11

（二）对有关公职人员的处理建议 11

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 11

（四）其他处理建议 12

六、事故主要教训 12

七、事故防范及整改措施建议 12

龙川县皇太极沐足休闲有限公司
“11•21”一般物体打击事故调查报告

2023年11月21日9时许，龙川县皇太极沐足休闲有限公司外墙翻新拆除脚手架时，一根脚手架钢管掉落，将一名路过行人砸伤，送龙川县人民医院治疗。于2024年4月10日治疗无效死亡。

由于事故发生时只造成人员受伤，县委县政府要求龙川县城市管理和综合执法局组织协调妥善处理事故处置工作。

2024年4月10日，伤者死亡，双方就赔偿事宜未能达成协议。为妥善处理好该起事故，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定。2024年9月20日，龙川县人民政府批准成立了由县应急管理局局长张朝阳任组长，县应急管理局党委委员叶文标任副组长，县纪委监委、县公安局、县应急管理局、县住建局、县总工会等有关负责同志为成员的龙川县皇太极沐足休闲有限公司“11•21”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对事故现场勘验、调查取证等；查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，龙川县皇太极沐足休闲有限公司“11•21”一般物体打击事故，是一起因发包单位违法发包，承包单位不具备建筑资质、未落实现场安全管理。拆除脚手架工人未持证(架子工)上岗，违反操作规程，随意放置已拆卸的钢管，不慎造成钢管坠落而导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程项目发包单位基本情况

龙川县皇太极沐足休闲有限公司。统一社会信用代码:91441622MA4X2MW5X2,法定代表人：邓小娴，注册资本:壹佰万元(人民币)，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2017年9月1日，营业期限：长期，住所：龙川县老隆镇下泡水县文化公园侧E3，经营范围：沐足服务（不含沐浴场所）、按摩服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）工程项目承包单位基本情况

惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司。统一社会信用代码:91441302MAC4GK9R2P，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王赚湖，成立日期：2022年11月17日，住所：惠州市望江村新寮小组新兴一路122号商铺，经营范围：一般项目:广告制作；广告设计、代理;城乡市容管理;交通及公共管理用标牌销售；金属结构制造;涂料销售(不含危险化学品)；城市绿化管理；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；住宅水电安装维护服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修；特定印

刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司未取得《建筑业企业资质》证书。

（三）工程项目基本情况

工程名称：龙川县皇太极沐足休闲有限公司改造工程，工程地点：广东省河源市龙川县老隆镇下泡水县文化公园侧E3，室内外装修。工程承包方式：乙方包工、包料，合同总造价：1816786元，工程期限90天。

（四）工程项目合同签订情况

2023年8月16日，龙川县皇太极沐足休闲有限公司与惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司签订《工程施工合同》。工程承包方式：乙方包工、包料，合同总造价：1816786元，开工日期2023年8月16日，竣工日期2023年11月5日，工程期限90天。未签订《安全管理协议》。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2023年8月21日，惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司张杰找到李朝明（自然人）商谈搭建外墙脚手架事宜，双方口头约定李朝明包工包料搭建好脚手架供惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司使用，按每平方米38元结算。

2023年11月21日开始拆除室外脚手架，当天6时30

分，李朝明组织 8 名工人来到施工现场，李朝明安排李风生在脚手架外围劝离摆摊商贩。其余 7 人从上到下开始作业，先拆安全网，再拆钢管，把拆下的钢管放在下一层的架子上。9 时左右工人在 8 楼作业，一条长 2 米的钢管掉落砸到一名路过行人头部，致其受伤。当时李风生未在事发现场，施工人员立即拨打 110、120 救援电话，将伤者送往县人民医院抢救。

（二）事故应急处置情况

1.事故应急处置总体情况

事故发生后，惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司施工人员立即拨打 110、120 救援电话，并将伤者送往县人民医院救治。老隆镇人民政府、县公安局隆东派出所、县城管综合执法局接事故报告后第一时间赶到现场开展事故处置工作。

2.应急处置评估结论

经评估，事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

3.善后处置情况

事故发生后，经多方协调，施工单位支付伤者医疗费共 111528 元，至 2024 年 4 月 10 日伤者治疗无效死亡，双方就赔偿事宜未能达成协议。

（三）事故现场勘查情况

龙川县皇太极沐足休闲有限公司位于龙川县老隆镇下泡水县文化公园侧 E3，施工现场脚手架上挂有围网，周边未见警戒线，伤者旁边一条长 2 米脚手架钢管。



事故现场照片 图 1



事故现场照片 图 2

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成1人死亡

事故造成路过行人1人死亡，死者刘梅英，女，84岁，1939年6月出生，住址：龙川县老隆镇老隆港。根据广东中一司法鉴定中心司法鉴定意见书（编号：粤中一鉴[2024]病鉴字第0051号）。鉴定意见：被鉴定人刘梅英系钝性物体外力作用（如砸伤）造成颅脑损失致中枢神经系统功能障碍，终因多器官功能衰竭死亡。

（二）直接经济损失情况

目前，就民事赔偿事宜双方未达成赔偿协议，仍在协商调解当中。

四、事故原因

（一）事故直接原因

工人在拆除脚手架过程中，违反操作规程，随意放置已拆卸的钢管，不慎造成钢管坠落，直接砸中路过行人头部，造成其受伤。这是本起事故发生的直接原因。

（二）有关责任单位及个人存在的问题

1.龙川县皇太极沐足休闲有限公司将装修工程发包给无建筑业企业资质的惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司，未与惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司签订专门的《安全生产管理协议》，未对施工现场安全工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[1]的规定。

2.惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司未取得建筑业企业

资质证书承包工程，将脚手架搭建作业转包给不具备相应资质的个人李朝明。未制定专门的施工方案或安全操作规程，未对从业人员进行安全培训。且未对作业人员进行安全技术教育及交底。现场的安全生产管理不到位，未建立安全风险分级管控制度,未对现场存在的安全风险进行全面辨析，未及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]第四十一条第一、二款[3]的规定。

3.惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司法定代表人王赚湖，本应负责公司的全面工作，但其实际没有履行公司负责人的工作职责，也未授权其他人负责管理公司的安全生产工作。未建立公司的管理机构，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]第四十一条第一款生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未认真履行主要负责人的安全生产管理职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项[4]的规定。

4.李朝明脚手架搭建承包人，不具备相应施工资质，组织无建筑施工特种作业操作资格证(架子工)人员进行拆除作业，未指定专人负责施工现场的安全管理，施工现场安全警示严重缺失。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[5]、第四十三条[6]的规定。

（三）相关单位履职情况

龙川县城市管理和综合执法局文化公园中队，负责文化公园片区的市容市貌的管理工作。负责片区内临时性建筑物、构建物等其他设施搭建、堆放物料的许可工作，对龙川县皇太极沐足休闲有限公司申请临时占用人行道审查不严，现场勘验文书没有现场检查情况记录，没有勘验执法人员签名。且现场勘验文书明确要求至少需2名以上行政执法人员到现场勘验，现场检查情况需明确勘验事项和勘验结果且记录详

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

实。许可占用期限从2023年8月24日至2023年10月10日止。事故发生时间是2023年11月21日，在此期间文化公园中队既没要求龙川县皇太极沐足休闲有限公司申请延期占用手续，也未对超期占用人行道行为作出处理。以上原因虽与事故发生无因果关系，但反映出文化公园中队工作不严不实，没有正确履行工作职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

通过调取有关资料，并对相关人员进行询问谈话，按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，对有关单位和人员的处理建议如下:

（一）建议移送司法机关处理的人员(1人)

李朝明，男，脚手架搭建承包人，对事故发生负有责任。建议李朝明除须承担相应的赔偿责任外，建议移送司法机关追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现有关单位的工作人员履职方面的问题及相关材料，已移交龙川县纪委监委。对有关人员的党纪政务处分等处理意见，由龙川县纪委监委提出。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.龙川县皇太极沐足休闲有限公司对事故发生负有责任。建议由龙川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[6]的规定，对其实施行政处罚。

2.惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司对事故发生负有责任。建议由龙川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]的规定，对其实施行政处罚。

3.王赚湖，惠州市楼鑫潮装饰广告有限公司法定代表人，对事故发生负有责任。建议由龙川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定，对其实施行政处罚。

（四）其他处理建议

事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权等责任建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

该起事故暴露出部分生产经营单位安全生产主体责任

---

[6]第一百零三条第一款生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任；第二款生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[7]第一百一十四条第一款发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

不落实，安全管理不到位。安全措施不足，隐患排查治理不到位，未及时发现并采取有效措施消除事故隐患，从业人员安全意识不强，违规操作问题突出。

七、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取龙川县皇太极沐足休闲有限公司“11•21”一般物体打击事故教训，防范类似事故发生，提出以下整改防范措施建议:

（一）涉事相关生产经营单位要修订完善符合企业自身实际情况的安全生产规章制度和操作规程，并督促、培训员工严格遵循；要加强对从业人员安全生产教育和培训；要进一步落实落细本单位安全风险分级管控及隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。

（二）行业主管部门应加强对存在类似操作流程企业的执法检查，督导企业完善安全生产规章制度和操作规程，督促企业落实从业人员的安全生产教育和培训，督导企业纠正员工的违章违规作业的行为，采取有效措施防范类似事故的发生。

（三）各有关职能部门要加大宣传教育力度，组织召开事故警示教育会议，将生产安全事故通报到各自行业、辖区的相关企业，进一步压紧压实行业监管责任和属地安全生产管理责任，落实落细各项安全防范措施，坚决守牢安全发展底线。